

1500477-65.2019.8.26.0621

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: Claudionor Antonio Contri Junior

Comarca: Cruzeiro

Foro: Foro de Cruzeiro

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/11/2022

... - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JACKSON CARLOS BITENCOURT STUART e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Claudionor Antonio Contri Junior

Vistos.

A sentenciada Maysa Mayara Rodrigues da Silva foi presa em flagrante delito em 10/05/2019, substituída a segregação preventiva por prisão domiciliar, sendo liberada em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cruzeiro

Foro de Cruzeiro

Vara Criminal

Rua Francisco Marzano, 100, Cruzeiro - SP - cep 12710-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500477-65.2019.8.26.0621 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500477-65.2019.8.26.0621

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JACKSON CARLOS BITENCOURT STUART e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Claudionor Antonio Contri Junior

Vistos.

A sentenciada Maysa Mayara Rodrigues da Silva foi presa em flagrante delito em 10/05/2019, substituída a segregação preventiva por prisão domiciliar, sendo liberada em 17/05/2019 (fls. 01, 06, 55/56, 91/93 e 180/182).

Por sentença datada de 19/12/2019 (fls. 424/434 e 517) e confirmada pelo V.Acórdão datado de 03/06/2020 (fls. 553/564, 588, 623/628, 611/612, 646, 747/752, 781/787, 825/827, 854/857 e 862), ela foi condenada às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime prisional inicial fechado, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo, sendo-lhe

concedido o direito de apelar em liberdade.

Posteriormente, em data de 29/08/2022, foi concedida à sentenciada Maysa Mayara Rodrigues da Silva a ordem de Habeas Corpus, a fim de fixar a pena privativa de liberdade final em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 166 dias-multa, no valor unitário mínimo, substituída a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos ou por 01 (uma) restritiva de direito e 01 (uma) de multa, nos moldes do Art. 44, § 2º, do Código Penal (fls. 720/728 e 866).

É o relatório do necessário.

Diante do certificado pela Serventia às fls. 880, verificou-se que, apesar de ter sido concedida à sentenciada apelar em liberdade quando proferida sentença, até a presente data não foi expedido Alvará de Soltura em seu favor, fato que foi observado somente agora.

Ora, a sentenciada Maysa Mayara Rodrigues da Silva não foi posta em liberdade quando proferida a sentença que a autorizou apelar em liberdade e, em consequência, continuou a cumprir pena no regime aberto até esta data, fato que deve ser interpretado em seu benefício, pois não pode ser prejudicada por um equívoco processual que não reclamado por qualquer das partes e visto somente por este juízo nesta oportunidade.

Assim, verifica-se que ela já cumpriu integralmente a pena privativa de liberdade que lhe foi imposta, razão pela qual deve ser considerada cumprida a pena, com expedição de Alvará de Soltura em seu favor.

Diante do exposto, JULGO EXTINTA a pena privativa de liberdade imposta a sentenciada MAYSA MAYARA RODRIGUES DA SILVA diante do integral cumprimento.

Expeça-se Alvará de Soltura clausulado em favor da sentenciada.

No mais, cumpra-se no que couber o despacho de fls. 867/868.

P. R. Int.

Cruzeiro, 17 de novembro de 2022.

CLAUDIONOR ANTONIO CONTRI JUNIOR
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA